

20 . 교육활동 침해행위 예방교육 프로그램 구성 및 운영 계획(예시)

○○○○학교

1 교육활동 침해 정의

- ㉠ 교육활동 침해행위란, “고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대한 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 ‘교원지위법’ 이라 한다.) 제19조 각 호에 규정된 행위”를 말한다.
- ㉡ 「교원지위법」은 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화함으로써 교원의 지위를 향상시키고 교육 발전을 도모하는데 그 목적을 두고, 기존에 사용하던 ‘교권 침해행위’라는 용어 대신 ‘교육활동 침해행위’라 명명하고, 교육활동 보호 관점에서 교원을 보호하고 있다.

• 「교원지위법」

제19조(교육활동 침해행위) 이 법에서 “교육활동 침해행위”란 고등학교 이하 각급학교¹⁾에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 범죄 행위

가. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)

에 해당하는 범죄 행위

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위

다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위

라. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위

2. 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위

나. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위

다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

2 교육활동 침해 행위 유형

근거	침해행위 유형		비고	
「교원지위법」 제19조 (교육활동 침해행위)	「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위		‘무고의 죄’ 신설 (‘24.3.28.)	
	성폭력범죄 행위(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항)			
	불법정보 유통 행위(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항)			
	그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위		신설 (‘24.3.28.)	
	교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서	목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위	신설 (‘24.3.28.)	
		교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위	신설 (‘24.3.28.)	
그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위				
교육부 고시 제2조 (교원의 교육활동 침해행위)	교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서	「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위 ³⁾		
		교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위		
		교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위		
		교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위	신설 (‘23.3.23.)	
		교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위		
		그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항 ⁴⁾ 에 위반한다고 판단하는 행위		

3 교육활동 침해행위 예방교육 실시 의무

- ④ 관련 근거: 「교원지위법」 제24조(교육활동 침해행위 예방교육),
「교원지위법 시행령」 제21조(교육활동 침해행위 예방교육)
- ④ 교직원 · 학생 · 학생의 보호자를 대상으로 연 1회 이상(학기 초 연수를 권장)
- ④ 대상별 운영 방법 및 교육 내용

대상	운영 방법	교육 내용
교직원	교직원 회의 등 직장 내 연수, 원격 연수를 활용하여 실시	- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 - 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령 - 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램의 운영 방법 - 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
학생	- 교과 수업 및 창의적 체험활동 시간, 교육공동체 토론회 등을 활용하되, 교육과정 재구성을 통해 토의·토론 등 학생 활동 중심의 교육활동 권장 - 학생자치회를 활용한 교육활동 보호 문화 조성을 위한 캠페인, 홍보 활동 등 실시	- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 - 교육활동 침해행위의 유형 및 사례 - 교육활동 보호에 관한 내용 - 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
학부모	학교교육과정 설명회, 학부모 연수, 가정통신문, SNS 등을 활용하여 실시	- 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 - 교육활동 침해행위의 유형 및 사례 - 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법 - 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항 - 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

4 교육활동 침해행위 예방교육 자료

경상남도교육청 개발 교육활동 침해행위 예방교육 동영상 자료

순	내용구성	QR코드	순	내용구성	QR코드
1	#1 애니메이션 -Respect https://youtu.be/LTn9XSKH-n0		10	#4 초등고학년 4 -교육활동 보호를 위한 조치와 예방 https://youtu.be/6j8eW5eZu5I	
2	#2 유치원 1 -선생님을 존중해요 https://youtu.be/MD9RdCMKw0c		11	#5 중고등학생 1 -교육활동 보호 할 말 있어요 https://youtu.be/fLtNq8ajTjw	
3	#2 유치원 2 -친구들을 배려해요 https://youtu.be/rCVNLsOAgEs		12	#5 중고등학생 2 -사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/fVJyMWObx2w	
4	#3 초등저학년 1 -교육활동을 보호해요 https://youtu.be/1pbYAUJpt7Y		13	#5 중고등학생 3 -사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/FK1LU-SVZmQ	
5	#3 초등저학년 2 -존중과 배려의 교실 함께 만들어요 https://youtu.be/yOsNGvQf9K4		14	#5 중고등학생 4 -교육활동 보호를 위한 조치와 예방 https://youtu.be/6j8eW5eZu5I	

6	#3 초등저학년 3 -우리도 선생님을 도울 수 있어요 https://youtu.be/uAxpJ8rETcA		15	#6 교직원 1 -교육활동 침해 의미와 유형 https://youtu.be/NeuG8KtH-l8	
7	#4 초등고학년 1 -교육활동 보호와 침해 행동 https://youtu.be/-2QUh6S7S7s		16	#6 교직원 2 -교육활동 침해 대응 및 조치 https://youtu.be/27O55u7exWE	
8	#4 초등고학년 2 -교육활동 침해 유형 https://youtu.be/WJ5NL0Kcweo		17	#7 학부모 1 -교육활동 침해 의미와 유형 https://youtu.be/bbTERHJUvDQ	
9	#4 초등고학년 3 -사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/VtDZwRmp6NE		18	#7 학부모 2 -교육활동 침해 대응 및 조치 https://youtu.be/59VjpDttSzk	

㉠ 교육부 개발 교육활동 침해행위 예방교육 동영상 자료

순	구분	재생시간	내용 구성	영상보기
1	초등학교용	5분 18초	【사례1】 교사의 지시에 불응 및 폭언, 공개적인 장소에서 교사에게 욕설 【사례2】 수업 방해, 교사의 지시를 무시하며 명예훼손 https://youtu.be/OeZ-pDuUvD4	
2	중학교용	5분 37초	【사례1】 교사에게 성희롱성 발언이 담긴 메시지를 수차례 보냄 【사례2】 교사 지시에 불응, 폭언 및 기물 파손 후 학교 밖으로 나감 https://youtu.be/N88r7T4eezo	
3	고등학교용	6분 11초	【사례1】 수업 중인 교사의 신체 특정 부위를 불법 촬영 및 편집하여 SNS에 유포 【사례2】 교사 지시에 불응 및 폭언 후 교실에서 교사를 폭행하여 상해를 입힘 https://youtu.be/F8OWwf34AKs	
4	학부모용	7분 34초	【사례1】 학부모가 교사의 지도에 반감을 갖고 폭언, 협박, 모욕, 명예훼손 등의 행위를 함 【사례2】 학부모가 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당한 간섭을 함 https://youtu.be/pkLMlkzCyZM	
5	공익광고용	40초	수업방해 안돼요! 불쾌한 말은 안돼요! 서로 몰래 촬영유포 안돼요! 서로를 존중하는 마음으로 교육활동 보호, 함께해요! https://youtu.be/5Yq9DSa8FhQ	
6	뮤직비디오	2분 10초	선생님과 학생들은 서로 같은 맘 수업방해, 교육활동 침해 안돼요! 요들송 뮤직비디오를 보고 교육활동 보호, 우리 모두 함께해요! https://youtu.be/e8HhkTYBnzY	

㉠ 학교 교육활동 침해 예방UCC 공모전 수상작

순	구분	재생시간	내용 구성	영상보기
---	----	------	-------	------

1	초등부 최우수상	4분 10초	【교육활동 침해유형】 교실에서 발생할 수 있는 교육활동 침해 유형을 학생들의 재연 드라마로 표현, 모두가 상호존중하는 수업 환경을 만들어 가자는 메시지를 담음 https://youtu.be/psJkaU8z42Q	
2	초등부 우수상	3분 28초	【역지사지】 수업 중 잠을 자는 학생, 수업 방해행위를 하는 학생이 선생님과 입장을 바꾸어 보고 선생님과 학생의 마음을 서로 이해하는 내용을 꿈의 반복으로 표현 https://youtu.be/arPnnhD7U1M	
3	초등부 우수상	2분 51초	【교육활동 침해 멈춰!】 수업을 방해하는 행동을 '멈춰!'라는 단어로 분위기를 환기시키고, 선생님과 학생이 서로 존중하고 배려하는 마음으로 침해를 예방하자는 내용 표현 https://youtu.be/q8V5Ffay8hU	
4	중고등부 최우수상	2분 25초	【멈춰】 교육활동을 방해하는 요소들에 대한 경각심을 고취시키고, 학생의 학습권과 교사의 인권을 서로 지켜주자는 내용을 학생들이 창작한 '멈춰' 노래를 통해 표현 https://youtu.be/6lniwgERQIA	
5	중고등부 우수상	4분 20초	【우리가 몰랐던 교육활동 침해】 학생들이 인지하지 못하는 교육활동 침해 행위에 대해 설명과 재연으로 안내하여 교육활동 침해 행위를 사전에 예방하고자 함 https://youtu.be/tl3yB2eksQ8	
6	중고등부 우수상	4분 31초	【오늘도, 등교합니다】 학생 외에 선생님도 학교에 등교하고 있기에, 선생님의 입장에서 교육활동 침해에 대한 생각을 인터뷰와 학생 목소리로 서로를 존중하자는 내용 전달 https://youtu.be/iU1BsxHMUC4	

□ 교원치유지원센터 홈페이지 예방교육 자료

○ (동영상 자료) 예방교육 동영상 5편

순	대 상	분 량	형 태
1	초등학교 저학년용	8분 57초	애니메이션
2	초등학교 고학년 ~ 중학교용	8분 51초	★학생 뉴스(재연 드라마 포함)
3	중학교 고학년 ~ 고등학교용	8분 37초	★드라마
4	학부모용	15분 17초	전문 MC 설명 + 전문가 대담
5	교원용	17분 27초	전문 MC 설명 + 전문가 대담

※ 영상 탑재 : 교육활동보호센터 누리집(forteacher.kedi.re.kr) 자료실-동영상 자료

(★동영상 교육자료 2편·3편 : 교사의 사진·영상 합성 유포 대응 교육자료 포함)

○ (교육 자료) 예방교육 자료 4권(PDF, PPT, 교수학습 과정안.hwp 탑재)

순	대 상	수 록 내 용
1	초등학생	교육활동 보호 학습자료, 퀴즈, 유형 및 사례
2	중·고등학생	교육활동 침해행위 안내 자료, 퀴즈, 학습자료
3	교원	특별법, 침해행위 대응 및 조치, 예방교육, 유형별 대응요령
4	학부모	침해행위 유형 및 조치, 학부모와 함께 행복한 학교 만들기

※ 자료 탑재 : 교육활동보호센터 누리집(forteacher.kedi.re.kr) 자료실-교육 자료

5 참고사항

- ⑤ 교육활동 침해행위 예방교육 프로그램 구성 및 운영 계획 학교 누리집 게시 권장
- ⑤ 학부모 대상 교육활동 침해행위 예방교육 활성화를 위해 학교 상황과 구성원의 특성에 맞게 개발 운영 권장

◇ 교 훈 ◇	http://-m.gne.go.kr	20 학년도	
	교무실/	행정실/	교장실/ FAX/

< 2025학년도 교육활동 침해행위 예방교육 안내>

안녕하십니까? 평소 본교 교육활동에 관심을 가지고 아낌없이 지원해 주시는 학부모님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 교육활동 침해행위는 교원의 교육에 대한 사기와 열의를 떨어뜨리고, 학생들에게 쏟아야 할 시간과 노력을 허비하게 하며, 선량한 다수의 학생과 학부모님들의 정당한 권리를 빼앗는 행위가 될 수 있습니다. 교육활동 침해행위 예방을 위한 교육 자료를 안내하오니, 학생의 학습권과 교원의 교육활동이 상호 존중될 수 있는 학교문화를 만들기 위해 학부모님들의 협조와 동참을 부탁드립니다. 감사합니다.

1 교육활동 침해 정의

교육활동 침해행위란, “고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대한 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 ‘교원지위법’이라 한다.) 제19조 각 호에 규정된 행위”를 말함.

「교원지위법」은 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화함으로써 교원의 지위를 향상시키고 교육 발전을 도모하는데 그 목적을 두고, 기존에 사용하던 ‘교권 침해행위’라는 용어 대신 ‘교육활동 침해행위’라 명명하고, 교육활동 보호 관점에서 교원을 보호하고 있음.

2 교육활동 침해 행위 유형

침해행위 유형	비고
공무방해, 무고, 상해와 폭행, 협박, 명예훼손, 업무방해, 손괴, 성폭력범죄, 불법 정보 유통 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위	
교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위	
교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 업무방해에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항4)에 위반한다고 판단하는 행위	

3 교육활동 침해행위 예방 교육 자료

- 관련 근거: 「교원지위법」 제24조(교육활동 침해행위 예방교육)
「교원지위법 시행령」 제21조(교육활동 침해행위 예방교육)
- 학생·학생의 보호자를 대상으로 매년 1회 이상 실시 의무(학기별 1회 권장)
- 경상남도교육청 개발 교육활동 침해행위 예방교육 동영상 자료

순	내용구성	QR코드	순	내용구성	QR코드
1	#1 애니뮤직 -Respect https://youtu.be/LTn9XSKH-n0		5	#1 중고등학생 4 -교육활동 보호를 위한 조치와 예방 https://youtu.be/6j8eW5eZu5I	
2	#1 중고등학생 1 -교육활동 보호 할 말 있어요 https://youtu.be/fLtNq8ajTjw		6	#2 학부모 1 교육활동 침해 의미와 유형 https://youtu.be/bbTERHJUMDQ	
3	#1 중고등학생 2 -사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/fVJyMWOxb2w		7	#2 학부모 2- 교육활동 침해 대응 및 조치 https://youtu.be/59VjpDttSzk	
4	#1 중고등학생 3 -사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/FK1LU-SVZmQ				

- 교육부 개발 교육활동 침해행위 예방교육자료

순	동영상 교육자료	QR코드	순	교육자료	QR코드
1	교육활동 침해예방동영상교육자료 (초등 고학년~ 중학교편)		1	교육활동 침해예방 교육자료(중등)	
2	교육활동 침해예방 동영상 교육자료(학부모편)		2	교육활동 침해예방 교육자료(학부모)	

☞ 위 '교육활동 침해행위 예방교육자료'는 「교원지위법」 개정('24.3.28.시행)에 따른 변화된 내용이 반영되지 않았음. 2024. 교육활동보호 맞춤형 교육콘텐츠가 개발 보급되면 추후 안내 계획 예정